

第2節 責任能力

刑法
No106

H19-18

(配点: 2)

月	日
月	日

次の【事例】に関する後記1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

【事例】

自動車を運転していた際に交通事故を起こした甲について、精神鑑定の結果、事故当時、統合失調症に罹患し、心神耗弱の状態にあったとの鑑定意見が出されたが、裁判所は、「被告人が、統合失調症に罹患し、交通事故当時病的体験の出没があったとしても、その職業、社会生活における通常の適応が維持し得、病勢がいまだ被告人の人格、行動を圧倒し、対社会的適応を逸脱しないだけの統覚能力を保持し得る人格状態にあり、しかも、上記事故が被告人のハンドル操作の不適切を過失内容とし、事故自体がその病的体験と直接的あるいは不可避の因果関係があるとは認め難いなどの事情の下においては、被告人は心神喪失ないし心神耗弱の状態ではなく、当該事故に関する業務上過失致死傷罪についての責任能力がある」旨の判断を示した。

1. この裁判所の判断は、この事例における責任能力の判断に当たり、精神の障害という生物学的要素と、弁識能力・制御能力という心理学的要素の両方をともに基準とする混合的方法によることを前提としている。
2. この事例における責任能力の判断方法に対しては、犯行と精神の障害との因果関係が明らかである場合に限って責任能力を否定することになり、心神喪失ないし心神耗弱を認める場合が不当に制限されるおそれがあるとの批判が可能である。
3. この裁判所の判断は、同じ精神の障害の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力を認め、他の行為については完全な責任能力を認めないという部分的責任能力を肯定する見解を前提とするものとの評価が可能である。
4. 甲の精神鑑定を行った鑑定人（精神科医）は、甲は統合失調症に罹患し、本件事故当時心神耗弱の状態にあったとの鑑定意見を述べているが、精神科医の鑑定意見と異なるからといって、この裁判所の判断が誤りであるとはいえない。
5. 責任能力については、個々の行為から離れて一般的に判断できる行為者の属性であるとする見解と、個々の行為ごとに個別的に判断できる行為者の属性であるとする見解とがあるが、この裁判所の判断は、前者の見解に基づくものと考えられる。

No106

責任能力

正答率

H19-18

正解

5

86%

1 正しい

責任能力の有無の判断にあたっては、責任無能力を精神の障害により事物の是非・善悪弁別能力、又はそれにしたがって行動する能力を欠くこととすることを前提に、精神障害という生物学的要素と是非弁識・行動制御能力という心理学的要素を併せて考える混合的方法をとるのが判例（大判昭6.12.3）・通説である。本判決は、甲が統合失調症に罹患していることを肯定しつつ、「通常の適応が維持し得、病勢がまだ被告人の人格、行動を圧倒し、対社会的適応を逸脱しないだけの統覚能力を保持し得る人格状態にある」ことを認定していることから、混合的方法によるものといえる。

2 正しい

本判決は「事故自体がその病的体験と直接的あるいは不可避の因果関係があるとは認め難いなどの事情の下において」は甲に責任能力を肯定し得る、としている。このように事故と病氣との因果関係が明らかである場合に限って責任能力を否定する見解をとると、心神喪失・心神耗弱が認められる場合が少なくなるとの批判が考えられる。

3 正しい

部分的責任能力とは、単一の人格を評価し、ある方面についてだけ責任能力を認めることをいう。本判決は甲が統合失調症に罹患していることを肯定しつつ、本件事故に関する限りにおいては責任能力が認められるとしているため、特定の行動についてのみ責任能力を認める部分的責任能力を肯定する見解を前提としているものといえる。

4 正しい

判例（最決昭59.7.3）は、「被告人の精神状態が」「心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられている」とし、精神鑑定書を採用せず心神喪失・心神耗弱の認定を行うことを正当としている。

5 誤っている

責任能力について、個々の行為から離れて一般的に判断できる行為者の属性であるとする見解は責任前提説、個々の行為ごとに個別的に判断できる行為の属性であるとする見解は責任要素説と呼ばれる。本判決は、甲が統合失調症に罹患していることを肯定しつつ、本件事故については完全責任能力を認めているため、責任能力を個々の行為ごとに個別的に判断する責任要素説に基づくものといえる。